

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1300/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัดฯ

โจทก์

นางฤดี วิสวะกุล กับพวก

จำเลย

นายอั้น อุดมะมุณี ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางเชื้อ อุดมะมุณี ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา เชื่อว่าศาลฎีกาจะพิพากษากลับยกฟ้องโจทก์
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 115)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน 999,985.32 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีนับแต่วันที่ 16 มกราคม 2524
จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 แล้วให้นำเงินตามบัญชีเลขที่ 15785 ของจำเลยที่
2 ที่ 3 จำนวน 1,064,246.56 บาทหักออกจากยอดหนี้ดังกล่าวแล้วให้จำเลยทั้งสาม
ใช้เงินจำนวนที่คงเหลือนั้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีนับแต่วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์
จำนวน 632,003.37 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีของต้นเงินดัง
กล่าวนับแต่วันที่ 27 มีนาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจาก
ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 110,109)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่า
จำเลยที่ 2 ที่ 3 วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดหรือไม่ (อันดับ 96)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หา
หลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้น จึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลา
การบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยเคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่หา
หลักประกันมาวางตามที่ศาลกำหนด ฉะนั้น จึงไม่สมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทุเลา
การบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ